

आमाको दूधलाई प्रतस्थापन गर्ने वस्तु (बकिरी वतिरण नयिन्त्रण) ऐन २०४९

English title: Mother's Milk Substitutes (Control of Sale and Distribution) Act, 1992

आमाको दूधलाई प्रतस्थापन गर्ने वस्तु (बकिरी वतिरण नयिन्त्रण) ऐन, २०४९ । लालमोहर र प्रकाशन मिति । २०४९ । ८ । २९ । संशोधन गर्ने ऐन । १. गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ २०६६ । १ । ०७ । २. नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ २०७५ । ११ । १९ । २०४९ सालको ऐन नं. ३९ । आमाको दूधलाई प्रतस्थापन गर्ने वस्तुको बकिरी वतिरण नयिन्त्रण गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना : स्तनपानको संरक्षण र सम्बर्धन तथा आमाको दूधलाई प्रतस्थापन गर्ने वस्तु लगायत बाल आहारको बकिरी वतिरणलाई नियमिति गरी बच्चाहरुको लागि सुरक्षित एवं पर्याप्त पोषणको व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । श्री ५ महाराजाधिराज वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको एक्काइसौं वर्षमा संसदले यो ऐन बनाएको छ । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ : (१) यस ऐनको नाम “आमाको दूधलाई प्रतस्थापन गर्ने वस्तु (बकिरी वतिरण नयिन्त्रण) ऐन, २०४९” रहेकोछ । यो ऐन २०७५ । ११ । १५ देखि लागु हुनेगरी नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको । (२) यो ऐन नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको मिति देखि प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा : विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) “आमाको दूधलाई प्रतस्थापन गर्ने वस्तु” भन्नाले आमाको दूधलाई आंशिक वा पूर्ण रुपमा प्रतस्थापन गर्न बकिरी वतिरण गरिएको खाद्य वस्तु सम्झनु पर्छ । (ख) “भाँडो (कन्टेनर)” भन्नाले कुनै उत्पादन खुद्रा इकाईको रुपमा बकिरीको लागि प्रयोग हुने कुनै पनकिसिमिको “पोका (प्याकेज)” सम्झनु पर्छ र सो शब्दले बेरबार पार्ने वस्तु (र्यापर्स) लाई समेत जनाउँछ । (ग) “समिति” भन्नाले दफा ४ बमोजिम गठित स्तनपान संरक्षण तथा सम्बर्धन समितिसम्झनु पर्छ । (घ) “उत्पादन” भन्नाले देहायको कुनै चीज वस्तु सम्झनु पर्छ, - । (१) आमाको दूधलाई प्रतस्थापन गर्ने वस्तु, । (२) कुनै परिवर्तन सहित वा विना परिवर्तन बच्चालाई खुवाउन प्रयोग गर्नेमा अनुकूल हुने गरी बकिरी वतिरण गरिएको कुनै पनप्रकारको दूध, । (३) बच्चालाई खुवाउन अनुकूल हुने गरी बकिरी वतिरण गरिएको अन्य कुनै खाद्य वा पेय पदार्थ, । (४) दूधदानी र मुन्टो । (ङ) “वतिरण” भन्नाले कुनै उत्पादन, थोक वा खुद्रा रुपमा बकिरी वतिरण गर्ने कार्यमा संलग्न व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले कुनै उत्पादन सम्बन्धी जनसम्पर्क सेवा वा सूचना उपलब्ध गराउने कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ । (च) “स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने निकाय” भन्नाले स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न सरकारी, गैर सरकारी वा नजिकी संस्था वा संगठन वा व्यक्ति सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नर्सरी (बालगृह) र अन्य बाल हेरचाह संस्थाहरुलाई समेत जनाउँछ । (छ) “स्वास्थ्य व्यवसायी” भन्नाले चिकित्सक, दर्तावाला नर्स वा पोषणविज्ञ वा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकी दिएको यस्तै अन्य व्यक्तिलाई सम्झनु पर्छ । (ज) “स्वास्थ्य कार्यकर्ता” भन्नाले स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने निकायमा काम गरिरहेको वा काम गर्न तालीम लई रहेको र स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने कार्यमा संलग्न पारिश्रमिक लिन वा नलिन व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (झ) “बच्चा” भन्नाले बाह्र महिना सम्मको उमेरको शिशु सम्झनु पर्छ ।

(ञ) “बालसूत्र” भन्नाले चार देखि छ महिनासम्मको उमेरका बच्चाहरुको सामान्य पोषण आवश्यकता पूर्ति गर्ने उद्देश्यले तथा त्यस्ता बच्चाहरुको शारीरिक बनीटलाई मिल्ने गरी प्रचलित नेपाली गुणस्तर अनुरूप तयार गरिएको आमाको दूधलाई प्रतस्थापन गर्ने वस्तु सम्झनु पर्छ । (ट) “लेबल” भन्नाले उत्पादन राखिएको भाँडोमा लेखिएको, छापिएको, लिथो गरिएको, चर्निह लगाईएको, इम्बोर्स गरिएको, समावेश गरिएको वा अन्य कसिमिले देखाइएको ट्याग, चर्निह, तस्वीर वा अन्य विवरणात्मक वस्तु सम्झनु पर्छ । (ठ) “उत्पादक” भन्नाले उत्पादन वा निर्माण गर्ने कारोबारमा प्रत्यक्ष रुपमा वा एजेन्ट मार्फत वा सम्झौताद्वारा वा सम्झौता अन्तर्गत नयिन्त्रित व्यक्ति मार्फत संलग्न व्यक्ति सम्झनु पर्छ । (ड) “बकिरी वतिरण” भन्नाले उत्पादनको प्रवर्धन, वतिरण, विज्ञापन, नमूना वतिरण, जनसम्पर्क तथा सूचना सेवा लगायत त्यस्तो उत्पादन बजारमा ल्याउने वा बकिरी गर्ने कुनै कार्य सम्झनु पर्छ । (ढ) “नमूना” भन्नाले विना मूल्य प्रदान गरिने उत्पादनको एउटा वा सानो परिमाण सम्झनु पर्छ । (ण) “पूरक खाद्य पदार्थ” भन्नाले आमाको दूध वा आमाको दूधलाई प्रतस्थापन गर्ने वस्तु बच्चाको पोषण आवश्यकता पूरा गर्न अपर्याप्त भएको अवस्थामा पूरकको रुपमा प्रयोग गर्ने उपयुक्त खाद्य पदार्थ सम्झनु पर्छ । नेपालको संविधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (त) “मन्त्रालय” भन्नाले नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (थ) “तोकिएको” वा “तोकिए बमोजिम” भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । ३. कार्यान्वयन तथा सुपरविक्षण : (१) यो ऐन लागु गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी मन्त्रालयको हुनेछ । (२) यो ऐनको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले आवश्यकतानुसार अन्य मन्त्रालयहरुको सहयोग लनिछ । (३) यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने प्रयोजनको लागि मन्त्रालयको काम र अधिकार देहाय बमोजिम हुनेछ :- । (क) यो ऐन कार्यान्वयन गर्न नियमहरु जारी गर्ने, । (ख) यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत जारी भएको नियमका प्रावधानहरुको कार्यान्वयन तथा पूर्ण पालन निश्चित गर्न सरकारी तथा गैर सरकारी निकायहरुसँग परामर्श गर्ने, । (ग) यो ऐन लागु गराउने, । (घ) यो ऐनको उद्देश्य प्राप्त गर्न आवश्यक वा सम्बन्धित यस्तै अन्य काम गर्ने । ४. स्तनपान संरक्षण तथा सम्बर्धन समिति: (१) यो ऐन पालन भए नभएको सुपरविक्षण गर्ने

प्रयोजनको लागि तथा स्तनपानको संरक्षण तथा सम्बर्धन र उत्पादनको बकिरी वतिरण नयिन्त्रण गर्नका लागि नेपाल सरकारले स्तनपान संरक्षण तथा सम्बर्धन समिति गठन गर्नेछ । (२) समितिमा देहायका सदस्यहरु रहनेछन् :- । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (क) सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय — अध्यक्ष । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित ।

(ख) प्रतनिधि (रा.प.प्रथम श्रेणी), उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय — सदस्य । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । (ग) । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा झकिएको । (घ) । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (ङ) प्रतनिधि (रा.प.प्रथम श्रेणी), शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवर्धन मन्त्रालय — सदस्य । नेपालको संवधान अनुकूल बनाउन केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ द्वारा संशोधित । (च) प्रतनिधि (रा.प.प्रथम श्रेणी), श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय — सदस्य । (छ) प्रतनिधि, नेपाल बाल चिकित्सक सङ्घ — सदस्य । (ज) प्रतनिधि, नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ — सदस्य । (झ) आमा तथा बच्चाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत प्रतष्ठित व्यक्तिहरु मध्येबाट समितिद्वारा मनोनीत दुई जना व्यक्ति — सदस्य । (ञ) नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत प्रतष्ठित पोषणविज्ञ — सदस्य । (ट) बच्चाहरुको पालन पोषण तथा स्याहार सम्बन्धी अनुभव प्राप्त आमाहरु मध्येबाट नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत एकजना — सदस्य । (ठ) नेपाल सरकारले तोकेको व्यक्ति — सदस्य-सचिव । (३) मनोनीत सदस्यहरुको पदावधि दुई वर्षको हुनेछ र समितिले निर्धारण गरे बमोजमि पुनः मनोनीत हुन सक्नेछन् । (४) समितिले बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा भाग लिन स्वदेशी वा वदेशी विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (५) नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी समितिको सदस्यहरुमा थपघट वा हेरफेर गर्न सक्नेछ ।

५. समितिको बैठक : (१) समितिको बैठक अध्यक्षको निर्देशानुसार सदस्य-सचिवले बोलाउनेछ । (२) समितिका दुई तर्ही सदस्यहरुको उपस्थिति भएपछि बैठकको लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिनेछ । (३) समितिको बैठकमा प्रस्तुत कुनै विषयमा उपस्थित सदस्यहरुको बहुमतको राय समितिको निर्णय मानिनेछ । (४) समितिको निर्णय सदस्य-सचिवले प्रमाणित गर्नेछ । (५) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ६. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार : नेपाल सरकारको स्वीकृत नीति अन्तर्गत रही समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) यो ऐन पालन भए नभएको तोकिए बमोजमि सुपरविक्षण गर्ने, । (ख) यो ऐनका प्रावधानहरु उल्लङ्घन गर्ने उत्पादक, वतिरक वा स्वास्थ्य कार्यकर्ता वरिद्ध अनुसन्धान तथा मुद्दा चलाउन सफारिश गर्ने, । (ग) अनुदानको रुपमा कुनै उत्पादन प्राप्त गर्ने सम्बन्धी अनुरोध उपर विचार गर्ने र तोकिए बमोजमि त्यस्तो अनुरोध स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने, । (घ) उत्पादक वा वतिरकबाट अनुसन्धान, छात्रवृत्ति, व्यावसायिक गोष्ठी वा सम्मेलनमा भाग लिन वा त्यस्तो गोष्ठी वा सम्मेलन गर्नको लागि सहायता लिन स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरुको अनुरोध उपर विचार गर्ने र तोकिए बमोजमि त्यस्तो अनुरोध स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने, ।

(ङ) उत्पादक तथा वतिरकहरुले पेश गरेको उत्पादनका लेभलहरु पुनरावलोकन गरी यस ऐनको प्रावधान अनुकूल भएका लेभलहरु स्वीकृत गर्ने, । (च) बाल आहार सम्बन्धी सूचना तथा शैक्षिक सामग्रीहरुको प्रचार प्रसार सम्बन्धी कामको समन्वय गर्ने, । (छ) स्तनपानको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्ने, । (ज) कार्यान्वयन, सुपरविक्षण तथा नयिन्त्रण गर्ने प्रयोजनको लागि आवश्यकतानुसार उपसमिति गठन गर्ने । ७. बाल आहार सम्बन्धी सूचना र शिक्षा : (१) मन्त्रालयले समितिको सल्लाह लई बाल आहार सम्बन्धी सूचना तथा शैक्षिक सामग्रीको सम्बन्धमा प्रचार प्रसार गर्ने स्वीकृति दिनेछ । (२) लेखिएको, सुन्न सकिने वा देख्न सकिने जस्तो सुकै भएपनि बाल आहार सम्बन्धी सूचना तथा शैक्षिक सामग्रीहरुले देहायका बुँदाहरुमा स्पष्ट जानकारी दिनु पर्नेछ :- । (क) स्तनपानको फाईदा र वशिष्टता, । (ख) आमाको पोषण लगायत स्तनपान तयार गर्ने र स्तर कायम राख्ने तरिका । (ग) शिशुबाट दूध खुवाउँदा वा छुट्टै पूरक खाद्य पदार्थ खुवाउँदा स्तनपानलाई प्रतिकूल असर पार्ने कुराहरु, । (घ) केही अवधि शिशुबाट दूध खुवाई पुनः स्तनपान गराउँदा पर्ने कठिनाई । (३) बच्चाहरुलाई पूरक खाद्य पदार्थ वा आमाको दूधलाई प्रतस्थापन गर्ने वस्तु खुवाउने विषय समावेश भएको सूचना तथा शैक्षिक सामग्रीहरुले उपदफा (२) मा उल्लेखित जानकारीको अतिरिक्त देहायका बुँदाहरु पनि प्रष्ट गर्नु पर्नेछ :- । (क) आमाको दूधलाई प्रतस्थापन गर्ने वस्तुको उचित प्रयोग, । (ख) बच्चाहरुलाई स्तनपान गराउँदा लाग्ने खर्चको दाँजोमा आमाको दूधलाई प्रतस्थापन गर्ने वस्तु खुवाउँदा लाग्ने खर्च, । (ग) आमाको दूधलाई प्रतस्थापन गर्ने वस्तुको अनुचित तयारीबाट तथा अनुपयुक्त खाना खुवाउँदा र शिशुबाट खुवाउँदा स्वास्थ्यमा पर्ने खराबी, । (घ) बच्चाहरुलाई कचौरा र चम्चाबाट खुवाउने तरिका । (ङ) घरमा पूरक खाद्य पदार्थ तयार गर्ने तरिका । (४) सूचना तथा शैक्षिक सामग्री ठीक र प्रचलित जानकारी मात्र हुनु पर्नेछ र स्तनपानलाई दुरुत्साहन गर्ने वा शिशुबाट खुवाउने बानीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका कुनै तस्वीर वा व्यहोरा प्रयोग गर्नु हुँदैन । ८. स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने निकाय तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता : (१) स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने निकायका प्रमुखहरु तथा राष्ट्रिय र स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारीहरुले यो ऐनको सिद्धान्तलाई प्रवर्धन गर्न तथा स्तनपानलाई संरक्षण र प्रोत्साहन गर्न उपयुक्त उपायहरु अपनाउनु पर्नेछ र स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरुलाई तनीहरुको जम्मेवारी सम्बन्धमा उपयुक्त जानकारी एवं सल्लाह दिनु पर्नेछ साथै स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई दफा ७ मा उल्लेखित सबै कुराहरुको जानकारी नशिति रुपमा

दनि पर्नेछ । (२) स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूले स्तनपानलाई संरक्षण, सम्बर्धन र प्रोत्साहन गर्नु पर्नेछ । तनीहरूले यो ऐनका प्रावधानहरू खासगरी दफा ७ मा उल्लेखित कुराहरूको जानकारी राखी यथासम्भव ती प्रावधानहरू कार्यान्वयन गर्नु पर्नेछ ।

(३) स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा स्तनपानको प्रारम्भ र वसिस्तारलाई रोक्ने काम गर्न दनि हुँदैन । (४) स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूले उत्पादक वा वतिरकबाट कुनै पनिकिसिमिले आर्थिक वा भौतिक उपहार स्वीकार गर्नु हुँदैन । (५) स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूले कसैलाई कुनै उत्पादनको नमूना दनि हुँदैन । (६) स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूले कुनै पनितरकाले उत्पादनको प्रवर्धन गर्नु हुँदैन । (७) स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरूलाई उत्पादक वा वतिरकले कुनै उपहार वा अन्य आर्थिक सुविधा दनि खोजेको वा कसैले यस ऐनको अन्य कुनै प्रावधान उल्लङ्घन गरेको जानकारी हुन आएमा सो को प्रतविदन लेखित रुपमा आफ्नो संस्थाको प्रमुखलाई दनि पर्नेछ र प्रमुखले पनिसो कुरा यथाशीघ्र समितिलाई जानकारी गराउनु पर्नेछ । ९. उत्पादक तथा वतिरकले गर्नु नहुने कार्य : (१) उत्पादक वा वतिरकले देहाय बमोजमि हुनेगरी कुनै वजिजापन गर्नु हुँदैन :- । (क) कुनै उत्पादनको प्रवर्धन हुने गरी, । (ख) शशिबिट खुवाउनु स्तनपान गराउनु बराबर छ वा त्यो भन्दा वशिष्ट छ भन्ने जनाउने गरी वा वशिवास पर्ने गरी । (२) यस दफाको प्रयोजनको लागि वजिजापन भन्नाले देहाय बमोजमि गरिएको सबै वजिजापनलाई जनाउनेछ :- । (क) कुनै प्रकाशनद्वारा वा टेलीभिजन, रेडियो, फलिम, भडियो वा टेलिफोनद्वारा, । (ख) सडकेत, बलिबोर्ड, सूचना वा सामानहरूको प्रदर्शनद्वारा, । (ग) तस्वीर वा प्रतमिहरूको प्रदर्शनद्वारा, । (घ) अन्य कुनै तरिकाले । (३) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि स्वास्थ्य व्यवसायीहरूका मातृ पुग्ने प्रकाशनहरूमा उत्पादनको वजिजापन गर्न सकिन्छ । तर त्यस्तो वजिजापन तथ्यपूर्ण र वैज्ञानिक कुराहरूमा मात्र सीमिति हुनु पर्नेछ र शशिबिट खुवाउनु स्तनपान गराउनु बराबर छ वा त्यो भन्दा वशिष्ट छ भन्ने वशिवास उत्पन्न गर्ने खालको हुनु हुँदैन र त्यस्तो वजिजापनमा दफा ७ मा उल्लेखित जानकारी समावेश हुनु पर्नेछ । (४) उत्पादक वा वतिरकले कसैलाई पनित्पादनको नमूनाहरू दनि वा वतिरण गर्नु हुँदैन । (५) उत्पादक वा वतिरकले स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने निकाय भतिर कुनै उत्पादनको प्रवर्धन गर्नु हुँदैन । (६) यस दफाको प्रयोजनको लागि प्रवर्धन भन्नाले देहायको तरिका लगायत कुनै तरिकाले कुनै व्यक्तिलाई उत्पादनको परिचय दनि वा उत्पादनसति परिचित गराउनु सम्झनु पर्छ :- । (क) वजिजापन गरी, । (ख) उत्पादक वा वतिरकको नाम वा प्रतीक चनिह (लोगो) वा प्रोप्राइटरी उत्पादनको नाम, प्रतीक चनिह, ग्राफिक वा अन्य प्रतरूप भएको कतिब, पर्चा वा पोष्टर लगायतका छापएका वस्तुहरू प्रयोग गरी, । (ग) उत्पादक वा वतिरकको नाम वा प्रतीक चनिह वा प्रोप्राइटरी उत्पादनको नाम, प्रतीक चनिह, ग्राफिक वा अन्य प्रतरूप भएको कुनै चीज नगण्य वा वनि मूल्यमा दिई वा वतिरण गरी, । (घ) उत्पादनहरू प्रदर्शन गरी वा । (ङ) अन्य कुनै तरिकाले ।

(७) उत्पादक वा वतिरकले स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने निकाय वा अन्य कुनै संस्था वा संगठनले तोकिएको ढाँचामा अनुदान मागेमा र त्यस्तो मागलाई तोकिए बमोजमि समितिले स्वीकृत गरेमा बाहेक स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने निकाय वा अन्य कुनै संस्था वा संगठनलाई खुद्रा मूल्य भन्दा कम मूल्यमा उत्पादन उपलब्ध गराउन वा दान गर्न हुँदैन । (८) उत्पादक वा वतिरकले आफ्नो व्यापार बढाउन वा त्यस्तो उद्देश्यले स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने निकाय भतिर जनसाधारणसँग सम्पर्क राख्नु हुँदैन । (९) उत्पादक वा वतिरकले समितिको स्वीकृत निलाई स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने निकायलाई कुनै उपकरण वा वस्तुहरू दान दनि हुँदैन । (१०) उत्पादक वा वतिरकले स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई कुनै उपहार दनि वा आर्थिक वा अन्य फाईदा गराउन हुँदैन । (११) उत्पादक वा वतिरक वा स्वास्थ्य कार्यकर्ताले तोकिएको ढाँचामा अनुरोध गरेमा र त्यस्तो अनुरोधलाई समितिले तोकिए बमोजमि स्वीकृत गरेमा बाहेक स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई छात्रवृत्ति वा अनुसन्धान अनुदान दनि वा व्यावसायिक गोष्ठी वा सम्मेलन आयोजना गर्न वा सम्मेलनमा स्वास्थ्य कार्यकर्ताले भाग लनि चाहनि रकम दनि हुँदैन । १०. उत्पादनको प्रमाणीकरण : (१) उत्पादक वा वतिरकले दूधदानी र मुन्टो बाहेक अन्य कुनै उत्पादन नेपालमा बकिरी गरनु अघि केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धानशालाबाट जाँच गराई प्रमाणीकरण लनु पर्नेछ । (२) नेपालमा बकिरीमा ल्याई सकेको उत्पादनको हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले नब्बे दनि भतिर उत्पादक वा वतिरकले केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धानशालाबाट प्रमाणीकरण लनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) को प्रयोजनको लागि उत्पादक वा वतिरकले उत्पादनको नमूना र आवश्यक दस्तुर सहित तोकिएको ढाँचामा केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धानशालामा दरखास्त दनि पर्नेछ । ११. लेभल लगाउने : (१) कुनै उत्पादन नेपालमा बकिरी गरनु अघि उत्पादक वा वतिरकले तोकिए बमोजमिको दरखास्त साथ त्यस्तो उत्पादनको लेभल स्वीकृतको लागि समिति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) नेपालमा बकिरीमा ल्याई सकेको उत्पादनका हकमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले नब्बे दनि भतिर उत्पादक वा वतिरकले त्यस्तो उत्पादनको लेभलको लागि समितिको स्वीकृत लनु पर्नेछ । (३) उत्पादनको लेभल उत्पादनको उपयुक्त प्रयोग बारे आवश्यक जानकारी दनि र स्तनपानलाई दुर्नुत्साहन नगर्ने कसिमिले तयार गरेको हुनु पर्नेछ । (४) उत्पादनको लेभल वा भाँडोमा तयारी गर्ने तरिका व्याख्या गर्ने ग्राफिक बाहेक कुनै तस्वीर, नक्सा वा अन्य प्रतरूप देखाउनु हुँदैन । (५) उत्पादनको लेभलमा उत्पादक तथा सम्भव भए वतिरकको पननाम र ठेगाना हुनु पर्नेछ । (६) आमाको दूधलाई प्रतस्थापन गर्ने वस्तु वा यो ऐनको परिधि भतिर पर्ने अन्य दुग्ध पदार्थको भाँडोमा वा भाँडाबाट छुट्टनि नसक्ने लेभलमा नेपाली भाषामा देहायका सबै जानकारी सहितको सफा, स्पष्ट एवं सजिले सँग बुझ्न सकिने सन्देश छापिएको हुनु पर्नेछ :- । (क) जरुरी सूचना भन्ने शब्दहरू वा त्यस्तै कसिमिको अन्य कुरा, ।

(ख) बच्चाहरूका लागि स्तनपान सबैभन्दा असल दूध हो भन्ने व्यहोरा, । (ग) आवश्यकता र प्रयोग गर्ने तरिकाको सम्बन्धमा स्वास्थ्य कार्यकर्ताको

सल्लाह बनिा उत्पादन प्रयोग गर्न नहुने व्यहोरा, । (घ) सजिलै सँग बुझ्न सकनि ग्राफीक वा शब्दमा उपयुक्त तयारी गर्ने नर्दिशन र । (ङ) प्रत्येक महनिा बच्चालाई राम्ररी खुवाउन आवश्यक आमाको दूधलाई प्रतस्थापन गर्ने वस्तु वा अन्य दुग्ध पदार्थको परिमाण । (७) मानवीकरण, जननीकरण वा त्यस्तै कसिमिको अन्य शब्दहरु प्रयोग गर्नु हुँदैन । (८) बालसूत्रको सबै पोषण आवश्यकता पूरा नगर्ने तर त्यसको लागि परिवर्तन गर्न सकनि प्रकारको दूधको लेभलमा वा भाँडोको बाहिरबाट देखिने गरी राखिएको कुनै चजिमा सो उत्पादन मात्र बच्चाहरुको पोषणको एकमात्र स्रोत हुन नहुने र स्वास्थ्य कार्यकर्ताको दगिरदर्शन बमोजमि बाहेक बच्चाहरुलाई खुवाउन प्रयोग गर्न नहुने चेतावनी हुनु पर्नेछ । (९) गुलियो पारेको जमाएको (स्वीटेन्ड कन्डेन्स) दूधको लेभलमा यी बच्चालाई खुवाउनको लागि प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने सफा र स्पष्ट चेतावनी हुनु पर्नेछ । (१०) दूधदानी र मुन्टो बाहेक अन्य उत्पादनको लेभलमा देहायका कुराहरु पनि उल्लेख हुनु पर्नेछ :- । (क) साधकहरु, । (ख) उत्पादनको वश्लेषण र बनावट, । (ग) सञ्चय गर्दा पालन गर्नुपर्ने शर्त, । (घ) ब्याच संख्या, सञ्चय स्थिति, उत्पादन मति र मौसमी अवस्थालाई वचारि गरी उत्पादन उपभोग गरी सकनु पर्ने मति । (११) दूधदानी र मुन्टोको लेभलमा उत्पादक तथा वतिरकको नाम र ठेगानाको अतिरिक्त आमाको दूध नै बच्चाहरुको नमितित सबैभन्दा असल दूध हो र शशिबाट खुवाउनु भन्दा कचौरा र चम्चाबाट खुवाउनु सुरक्षित छ भन्ने कुरा उल्लेख हुनु पर्नेछ । १२. गुण : (१) उत्पादनहरु निर्माण गर्दा, बकिरी गर्दा वा अन्य कसिमिले वतिरण गर्दाको अवस्थामा नेपाल गुणस्तर कार्यालयबाट निर्धारित वा सफिरशि गरिएको गुणस्तर अनुसारको हुनु पर्नेछ । (२) केन्द्रीय खाद्य अनुसन्धानशालालाई नेपालमा बकिरी गरिएको कुनै उत्पादन मानवको लागि उपभोग योग्य छ छैन परीक्षण गर्ने अधिकार हुनेछ । (३) उत्पादित देशमा प्रयोगको लागि सुरक्षा स्तर नपुग्ने उत्पादन नेपालमा बकिरी गर्न पाईदैन । (४) अन्तमि मतिपुगेको उत्पादन बजारमा ल्याउन, बकिरी गर्न वा वतिरण गर्न हुँदैन । (५) गुणको ह्रास, मलिवट र दूषित हुन नदनि दूधदानी र मुन्टो बाहेक अन्य उत्पादन मूल भाँडोमा मात्र बकिरी गर्नुपर्नेछ । १३. नरीक्षण : (१) उत्पादक, वतिरक, स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने नकाय तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरुबाट यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियम पालन भए नभएको सम्बन्धमा नरीक्षण तथा जाँचबुझ गरी आवश्यक कारबाही गर्ने प्रयोजनको लागि समितिको सफिरशिमा मन्त्रालयले आवश्यक संख्यामा नरीक्षकहरु नियुक्त गर्न वा नेपाल सरकारको सम्बन्धित नकायको स्वीकृत लिई कर्मचारीहरुलाई नरीक्षक भई काम गर्न तोक्न सक्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि नियुक्त भएको वा तोकिएको नरीक्षकले उत्पादक, वतिरक, स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने नकाय तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ताहरुले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम पालन गरेको छ छैन तोकिए बमोजमि नरीक्षण तथा जाँचबुझ गरी त्यसको प्रतविदन समितिमा पेश गर्नुपर्नेछ । १४. अनुज्ञापत्र, अनुमतपत्र वा अख्तियारी, नलिम्बन वा रद्द गर्न सकनि : दफा १३ को उपदफा (२) बमोजमि नरीक्षकले पेश गरेको प्रतविदनबाट कुनै उत्पादक, वतिरक, स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने नकाय वा स्वास्थ्य कार्यकर्ताले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम पालन नगरेको देखिएमा समितिको सफिरशिमा मन्त्रालयले तनीहरुले आफ्नो कारोबार वा व्यवसाय गर्न नेपाल सरकार वा अन्य कुनै नकायबाट पाएको अनुज्ञापत्र, अनुमतपत्र वा अख्तियारी, नलिम्बन वा रद्द गर्न सम्बन्धित नकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ । १५. नरीक्षकको काम र अधिकार : यस ऐनमा लेखिए देखि बाहेक नरीक्षकको अन्य काम र अधिकार तोकिए बमोजमि हुनेछ । १६. दण्ड सजाय : (१) दफा ८ को उपदफा (४), (५) वा (६) उल्लङ्घन गर्ने स्वास्थ्य कार्यकर्तालाई एकहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा एक महनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (२) दफा ९ को उपदफा (१), (४), (५), (७), (८), (९), (१०) वा (११) उल्लङ्घन गर्ने उत्पादक वा वतिरकलाई दशहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा तीन महनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (३) दफा १० वा ११ उल्लङ्घन गर्ने उत्पादक वा वतिरकलाई पन्ध्रहजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा चार महनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (४) उपदफा (१), (२) वा (३) मा लेखिए देखि बाहेक यो ऐनका अन्य प्रावधानहरु वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिलाई कसूरको प्रकृति हेरी दुईहजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना वा एक महनिसम्म कैद वा दुवै सजाय हुनेछ । (५) अदालतले यस दफा बमोजमि कुनै व्यक्तिलाई कुनै कसूर गरे बापत सजाय गर्दा त्यस्तो कसूरबाट क्षतिपुगेको व्यक्तिलाई वा नजिको हकदारलाई त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तबाट पच्चीसहजार रुपैयाँ देखि एकलाख रुपैयाँ सम्म क्षतिपूरतिसमेत भराई दनि सक्नेछ । १७. फर्म वा सङ्गठित संस्थाको दायित्व : कुनै फर्म वा सङ्गठित संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम उल्लङ्घन गरेमा त्यसरी उल्लङ्घन गर्ने कुनै फर्म भए फर्मको धनी वा साझेदार र कुनै सङ्गठित संस्था भए सो संस्थाको कामकाज गर्ने मुख्य प्रशासकीय अधिकारी दफा १६ बमोजमिको सजायको भागी हुनेछ । १८. सरकार वादी हुने : यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दा नेपाल सरकार वादी हुनेछ । १९. मुद्दाको तहककित र डायरी : (१) यस ऐन बमोजमि सजाय हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दाको तहककित नरीक्षकले गर्नेछ र त्यस्तो तहककित र त्यस्तो तहककितको काम पूरा भएपछि जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि मुद्दा तहककित र दायर गर्दा नरीक्षकले सरकारी वकलिको राय लनि सक्नेछ । मुद्दा दायर भएपछि मुद्दाको बहस पैरवी सरकारी वकलिले गर्नेछ । २०. नियम बनाउने अधिकार : यस ऐनको उद्देश्य कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन सक्नेछ ।